

1522563-11.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264907/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14324859 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3897/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2264907 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522563-11.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522563-11.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264907/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14324859 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3897/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2264907 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

IVAN RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 155,§4º, I, c.c. artigo 61, inciso II,"j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, um deles na forma do artigo 14, II, Código Penal, porque

no dia 25 de outubro de 2020, cerca de 11h30, na Rua Guarani, nº50, Bom Retiro, nesta cidade e Comarca, durante a vigência de situação de calamidade pública, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) medidor de temperatura, avaliado em R\$170,00 (cento e setenta reais) e a quantia de R\$140,00 (cento e quarenta reais), em face da empresa-vítima Estudio A.M. Cabeleireiros, representada por Edivaldo Aparecido da Silva e porque, nas mesmas condições de local e data, por volta das 19h40, tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo, mercadorias em face da empresa-vítima Estudio A.M. Cabeleireiros, representada por Edivaldo Aparecido da Silva, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida no dia 17 de novembro de 2020 (fl.73), o acusado foi citado (fl.110) e apresentou resposta (fl.113), sendo, contudo, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunha, não sendo interrogado o acusado ao final, dada a sua revelia. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Ignorada a versão do acusado em juízo, dada a sua revelia, ao ser ouvido na fase policial optou por permanecer silente.

Ocorre contudo que o representante da vítima, Edivaldo Aparecido da Silva, na fase policial e mesmo em juízo, disse que é proprietário do salão e que por volta das 14h00 percebeu que o miolo da fechadura da porta lateral de entrada do salão havia sido arrombado. Ao olhar as imagens da câmera de segurança, verificou que um indivíduo havia adentrado no local e efetuado a subtração por volta das 11h30, sendo subtraído um medidor de temperatura e também R\$ 140,00. Providenciou, imediatamente, o conserto da fechadura. Já à noite, por volta das 19h40, o mesmo indivíduo (identificado como IVAN RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS) voltou para o mesmo local dos fatos e tentou novamente entrar no salão, porém o vizinho ANDRÉ ligou para o declarante, avisando sobre o ocorrido. Imediatamente, dirigiu-se para o local dos fatos, encontrando IVAN imobilizado por populares, dentre eles ANDRÉ, sendo que a Polícia Militar foi acionada e conduziu o indivíduo. Contou que viu o indivíduo imobilizado e o reconheceu imediatamente como o homem que havia praticado o furto pela manhã, inclusive o seu medidor de temperatura foi localizado na posse do acusado, exceto o dinheiro (R\$140,00).

A testemunha André Lopez Abrunier, na fase policial, disse que havia visto as imagens da câmera de segurança e visualizado o arrombamento da fechadura do salão. Por volta das 20h00, ao abrir a porta da sua casa, percebeu o mesmo indivíduo das imagens da câmera de segurança tentando novamente arrombar a fechadura do salão. Ao constatar o fato, deixou a sua casa e se dirigiu até o salão, imobilizando o acusado até a chegada de EDIVALDO, sendo que a Polícia Militar chegou depois ao local dos fatos. Não agrediu o Acusado, apenas o imobilizou.

A policial militar Michele Cristina Franco, na fase policial, disse que em patrulhamento de rotina foi acionada pelo COPOM para se deslocar para a rua guarani 50, tendo em vista que o acusado IVAN RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS havia arrombado a fechadura do SALÃO STUDIO A.M. CABELEIREIROS, situado na rua Guarani 50, para tentativa de prática de furto. Chegando ao local dos fatos, o acusado já havia sido imobilizado pela testemunha ANDRÉ LOPEZ ABRUNEIR, bem como se encontrava no local o representante SALÃO STUDIO A.M. CABELEIREIROS, EDIVALDO APARECIDO DA SILVA.

O policial militar Arthur Costa Vieira, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de sua colega de farda.

Mostram-se assim suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova

suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza da participação do acusado no evento, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido filmado pelas câmeras de segurança do local no que diz respeito ao primeiro furto e, posteriormente, imobilizado pelo vizinho da vítima no momento em que tentou adentrar o local dos fatos. Além disso, a vítima reconheceu o medidor de temperatura que estava com o acusado como sendo de sua propriedade.

Veja-se, assim, a posição da jurisprudência acerca do caso em questão:

"A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal" (RJDTACrim, vol. 6, pág. 132, abril/junho/1990, Rel. Juiz Corrêa de Moraes).

"Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento" (TACrim-SP, AC, Rel. Juiz Fernandes de Oliveira, RJDTACrim 18/74).

Não incide todavia a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, uma vez que laudo pericial não confirmou ter havido arrombamento (fls. 144/146), não encontrando qualquer evidência de sua ocorrência.

Também em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado nos autos que o acusado se valeu desse estado para a prática do crime, afastada por fim a incidência do princípio da insignificância por se tratar de crimes praticados em continuidade delitiva e no mesmo dia e contra o mesmo estabelecimento, sendo ainda o acusado portador de maus antecedentes específicos, não se destinando a ele, pois, referida benesse.

Adequado ao caso o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por um furto consumado e outro tentado, consolidada a posse da res com o acusado em um primeiro momento, porém, na segunda tentativa, o acusado foi imobilizado antes que pudesse adentrar o local.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar IVAN RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, um deles na forma do artigo 14, II, Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo inicialmente, em relação ao furto consumado, a pena de 1 ano de reclusão e multa de 10 diárias no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6, dados os maus antecedentes (fls. 134), obtendo-se assim a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo.

Já em relação ao furto tentado fixo inicialmente a pena de 1 ano de reclusão e multa de 10 diárias no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6, dados os maus antecedentes (fls. 134), obtendo-se assim a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo. Em seguida, diminuo de 2/3 em razão do delito não ter sido consumado, obtendo-se assim a pena de 4 meses e 20 dias de reclusão e multa de 5 diárias no valor unitário mínimo.

Por fim, por se tratar de crime continuado, aplico a pena mais grave majorada contudo de 1/6, obtendo-se assim a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e multa de 16 diárias no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Todavia, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a serem especificadas no Juízo das Execuções, facultado o apelo em liberdade.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 16 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA